



**Municipalidad
de Quilicura**

**SECRETARIA MUNICIPAL
CONCEJO MUNICIPAL**

Acta Sesión Extraordinaria N°16

29 de Noviembre de 2017

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA N°16

REALIZADA EL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2017

En Quilicura, a 29 de noviembre del 2017, siendo las 10:30 horas, se da inicio a la Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal de Quilicura. Preside la Sesión el Concejal Sr. Mario Alvear Gilberto, actuando como Secretario el Sr. Eduardo Budini Gatica, Secretario Municipal.

ASISTEN A LA SESION LOS SIGUIENTES CONCEJALES:

SRA. MARIA MARGARITA INDO ROMO
SR. ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ
SRA. CLAUDIA DONOSO PLAZA
SR. DINO BELMAR DINAMARCA
SR. LEONARDO BAHAMONDES DURAN
SR. VICTOR CUBILLOS TAPIA
SR. ALEJANDRO MARTINEZ CUMINAO

OTROS ASISTENTES:

SR. JOSE LUIS FLORES DIRECTOR DE SECPLAN
SR. ISIDORO GUITLITZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SR. CLAUDIO ALIAGA ASESOR URBANISTA
SRA. MARIA ELISA BACHMAN PROFESIONAL DE ASESORIA JURIDICA

SR. ALVEAR

Abre la Sesión, en nombre de Dios, dando lectura a la Tabla:

- 1.- MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL N°8.
- 2.- ENMIENDA AL PLAN REGULADOR COMUNAL DE QUILICURA.

SR. ALVEAR Antes de dar comienzo al Concejo, hay que recordar que el Alcalde Juan Carrasco se encuentra con permiso del H. Concejo, en la última sesión de Concejo, para realizar un viaje al vecino país, a Argentina, a la ciudad de Córdoba, autorizado por el pleno de los Sres. Concejales. A mi derecha me acompaña la Administradora Municipal y Alcaldesa Subrogante, Paulina Brito.

Hay dos puntos de la tabla, Concejales, lo que tiene que ver con la Modificación Presupuestaria N°8, pero estamos, después de la Comisión, estamos esperando que lleguen unos antecedentes, y vamos a pasar al punto N°2.

2.- ENMIENDA AL PLAN REGULADOR COMUNAL DE QUILICURA.

SR. ALVEAR Tenemos a nuestro Asesor Urbanista, don Claudio Aliaga, y nuestra abogada, que hoy día también está acompañando a nuestro Asesor. Don Claudio.

SR. ALIAGA Muchas gracias, buenos días, Concejales. Una vez procedido con los trámites y los pasos propios a la enmienda al Plan Regulador Comunal, llegamos a la etapa en la cual corresponde, desde el punto de vista administrativo, emitir el correspondiente decreto exento municipal, para sea que sea publicado en el Diario Oficial y con esto entre en vigencia lo modificado a través de este instrumento, que es la enmienda.

Para lo anterior, en este documento debe incluirse dentro del considerando un acuerdo de este H. Concejo, para lo cual se debe aprobar, por lo tanto lo que se solicita en esta etapa es que se apruebe la enmienda en su conjunto, para que posteriormente se emita el acuerdo y pueda ser incorporado en el respectivo decreto y con esto entra en vigencia la enmienda, una vez publicada en el Diario Oficial.

SR. ALVEAR Bien, ¿alguna observación, de acuerdo a lo que manifiesta el Asesor Urbanista?. Sres. Concejales, ofrezco la palabra. Concejales Indos.

SRA. INDO Presidente, más que consulta, a mí me gustaría que en la votación quedara lo más clara y específica posible, en cuanto a lo que tiene que ver con los dos puntos importantes, que tiene que ver con las alturas y la extensión de los terrenos.

Entonces, Sr. Presidente, si a ustedes le parece, a lo menos que quede específico lo que estamos aprobando, por favor.

SR. ALVEAR Bien, de ser posible.

SR. ALIAGA Sí, por supuesto. Dentro del texto del decreto exento, resume lo más importante respecto a lo que propone la enmienda, en primer lugar el polígono de aplicación, que en

términos bien puntuales refiere a la zona H-1, H-2 e I-3 de nuestro Plan Regulador Comunal, vigente desde el año 85.

Por lo tanto, en primera instancia lo que hemos explicado durante todo este tiempo es que en el caso de la enmienda, corresponde a una aparte, a una parcialidad, no a todo el Plan Regulador, sino que a lo que está específicamente definido acá.

Y en segundo lugar lo que se refiere a los cambios, estos cambios se ratifican y deben ser considerados en la ordenanza local que acompaña los planos reguladores comunales, para el caso del nuestro también, vigente desde el año 85, que refiere a dos puntos que son los que justamente permite un instrumentos como la enmienda modificar. En este caso es una altura máxima de edificación, y por otra parte la reducción en 100% de los antejardines, para los tramos de las vías que están específicamente mencionadas acá.

En el caso de las alturas, como evidentemente se debe diferenciar por área, tenemos el caso del área H-1, H-2 e I-3, de manera separada, anteriormente las alturas hacían referencia al Art. 479, que es un artículo que no está vigente actualmente, y establecen una altura máxima para la H-1 de 15 m., para la H-2 de 7 m. y para la I-3 disposiciones en un decreto 255, que precisamente está derogado también, y haciendo una referencia a la fecha de septiembre de 1980.

Lo que propone esta enmienda, en definitiva, es definir las alturas de la siguiente manera, para la H-1 una altura máxima de edificación de 18 m., para H-2 una altura máxima de edificación de 9 m., para la I-3 definir una altura máxima de edificación de 18 m..

Y en el caso de la eliminación de los antejardines, para el Art. 22 del Capítulo VI de la Ordenanza, queda de la siguiente manera, el Plan Regulador Comunal vigente establece para los tramos de Manuel Antonio de Matta, antejardines de 5 m. San Martín y El Parque; en José Francisco Vergara, San Martín Arturo Prat, establece un antejardín de 3 m., y en el caso de San Martín establece para un tramo en particular, Manuel Antonio Matta, Américo Vespucio, un antejardín mínimo de 3 m..

Lo que está en esta enmienda modificándose, lo establece de la siguiente manera, para Manuel Antonio Matta el antejardín mínimo se reduce a 0 en todos sus tramos, para el caso de José Francisco Vergara se reduce a 0 en todos sus tramos definidos, y en el caso de San Martín se reduce a 0 también en los tramos desde Manuel Antonio Matta al límite urbano, y Manuel Antonio Matta Américo Vespucio, eso es lo que ha sido propuesto en cada una de las intervenciones del proceso de enmienda y lo que tiene que quedar reflejado acá en respectivo decreto.

SR. ALVEAR Concejál Claudia Donoso.

SRA. DONOSO Yo sé que hemos cumplido con las presentaciones, con los plazos, las fechas establecidas, si bien es cierto en un Concejo anterior propuse que para una próxima vez pudiéramos difundir de mejor forma la enmienda, o el Plan Regulador, o etc., lo que se haga colando en los puntos donde pasa mayor tránsito, lienzos, donde se destaque, donde la gente que pase en los buses, en los taxis, en los autos, etc., pueden leerlo con mayor facilidad, porque no todo el mundo entra o tiene acceso a internet, entonces eso, pero yo sé que cumplimos con la publicación, cumplimos con todo. También dije que me preocupaba que solo una persona había hecho una observación, producto de lo mismo, encuentro yo,

Me gustaría que esta presentación, la que tenemos nosotros en nuestra tablet que está acá, pudiera ir adjunta al acta de Concejo, por favor, eso es lo que solicito.

SR. ALIAGA Por supuesto, no hay inconveniente en eso, por supuesto que no.

SRA. DONOSO Que se puede adjuntar, absolutamente estas 2 páginas.

SR. ALVEAR Abogado.

SRA. BACHMAN Permiso, Concejal. Lo que pasa es que lo que les acompañamos es la propuesta del decreto que efectivamente se va a publicar en el Diario Oficial.

SRA. DONOSO Pero independiente de eso.

SRA. BACHMAN No, no, no, Concejal, solo lo estoy acotando, en el sentido que les vamos a remitir, incluso en su oportunidad, el decreto completo, porque si se dan cuenta, quedan algunos espacios que tienen que ver con la sesión de hoy día y con el acuerdo de hoy día, agregamos eso, se lo voy a remitir el decreto firmado, les vamos a remitir la publicación, y se va a acompañar al acta de Concejo lo que usted está pidiendo.

SRA. DONOSO O.K.

SR. ALVEAR Bien, Concejal, Donoso. Concejal Indo.

SRA. INDO Voy a volver a hacer una pregunta más bien de tipo técnico, ciudadano. Cuando estamos hablado de 18 m. de altura, ¿es aproximadamente 6 pisos?.

SR. ALIAGA Sí, aproximadamente 6 pisos.

SRA. INDO Aproximadamente 6 pisos, o sea en el H-1 podríamos tener edificios de hasta 6 pisos, ¿así es?.

SR. ALIAGA Con el recinto de construcciones de hasta 6 pisos, en las condiciones que se establece, actualmente está a 5.

SRA. INDO Ya, y finalmente según lo que escuché, en las vías que están en cuestión, San Martín, Matta, Vergara, quedó reducido el antejardín a 0.

SR. ALIAGA Queda reducir a 0 como exigencia dentro de lo que significan los espacios privados, pero el antejardín es un espacio que está dentro de la propiedad privada, en este caso queda reducido a 0 como exigencia.

SRA. INDO Gracias.

SR. ALVEAR En parte, Claudio, dos temas que me gustaría, el primero, entendiendo que el ideólogo de esto, o el gestor intelectual, es usted.

SR. ALIAGA Yo no lo precisaría, la verdad que como esto es una misión institucional...

SR. ALVEAR Sí, está bien, pero es importante...

SR. ALIAGA Preferiría precisar que uno, de alguna manera, lleva la propuesta técnica, que es la función que asigna la ley. De todas maneras, para precisarlo, Concejal, esto es una misión institucional, y usted sabe que en este caso hay un Alcalde que expresa una voluntad de poder modificar este instrumento.

SR. ALVEAR Yo presumo la voluntad del Alcalde, me parece bien, pero lo que hablo es en el tema profesional, está bien.

Hay que destacar también, Concejales, que después de 30 años estamos modificando el Plan Regulador, yo creo que es importante dejarlo en acta de Concejo.

Segundo, dos o tres cosas que me parecen importantes decir, tenemos que entender que con la llegada del Metro se necesitaba regular este tema, a fin de que no ocurra lo que pasó en otras comunas vecinas, recordemos estos ghettos verticales, un sinfín de cosas, esto de alguna manera va a regular la construcción de los edificios, hoy día vamos a tener algo más armadito, entendiendo que Quilicura va a estar más ordenado, eso nos va a permitir que no pase, por ejemplo, lo que pasó en la comuna muy cercana, acá, como Estación Central, esto nos va a facilitar esto, así es que bien. Concejal Leonardo Bahamondes.

SR. BAHAMONDES Una consulta, podría precisar un poco más sobre el tema del tramo, la zona I-3, San Martín a Matta, sobre el tema del antejardín, qué quiere decir eso, prácticamente, las casas que están ubicadas en ese sector, ¿tienen la opción los

vecinos de dejar sin jardín o tienen que quedar sin ese espacio, cómo es el tema?.

SR. ALIAGA Bueno, de la manera más resumida, Concejal, obedece fundamentalmente a lo siguiente, el antejardín es una exigencia técnica que tiene que resolverse al interior de las propiedades privadas, en definitiva el antejardín dice que frente a la línea oficial tiene que haber un distanciamiento para el recinto, para iniciar la construcción del recinto.

Lo que sucede en estos tramos, a partir de la dinámica urbana que todos conocemos, sobre todo en la zona central, que es lo que atiende esta enmienda, dice relación con que esos antejardines por lo general están siendo ocupados, de alguna manera hay una expresión por parte de la comunidad de ocuparlos de alguna manera, ya sea por necesidades habitacionales, o ya sea por necesidades comerciales, por ejemplo, y el resultado es que la mayoría de ellos lo que hace es solicitar a la Dirección de Obras la aplicación de un artículo en particular, el 122, para que de alguna manera se permita la ocupación temporal, así lo dice la ley, de ese antejardín, y el resultado es que esas ocupaciones por lo general, desde el punto de vista constructivo, se construyen, pero no bajo la normativa propia de lo que significaría evaluar un recinto que pudiera pedir un permiso de edificación, por ejemplo.

Entonces, de alguna manera lo que se necesita acá, es reconocer de alguna manera que hay una necesidad de espacio al interior de la propiedad privada, que hay una necesidad expresada en los usos de suelo que uno visualiza, habitacional, y sobre todo comercial, en estos tramos, y que bajo ese punto de vista lo que más corresponde es ojalá tener control sobre ello.

De esta manera se expresó el Director de Obras en su momento, porque el Director de Obras, al constatar una sesión como ésta, lo que hizo fue solicitar que el Plan Regulador Comunal pudiera adoptar las medidas y ocupar los instrumentos necesarios para poder ayudar a corregir esta circunstancia y mejorarla, y para eso el instrumento de la enmienda sí colabora.

SR. ALVEAR Bien, visto y dadas las explicaciones pertinentes, procedemos a votar.

Para efectos de acta procedemos a votar apruébase la Enmienda del Plan Regulador Comunal de Quilicura. Procedemos a votar.

SRA. INDO

SR. MARTINEZ G.

Apruebo.

Apruebo.

SRA. DONOSO

SR. BELMAR

SR. BAHAMONDES

Apruebo.

Apruebo.

Apruebo.

SR. CUBILLOS

SR. MARTINEZ C.

SR. ALVEAR

Apruebo.

Apruebo.

Apruebo

ACUERDO N°234: El Concejo de Quilicura, por unanimidad de sus miembros presentes, aprueba la Enmienda al Plan Regulador Comunal de Quilicura, en los términos que se señalan a continuación:

En el Capítulo V, Artículo 20 de la Ordenanza Local del Plan Regulador Comuna

Plan Regulador Comunal Vigente (capítulo V artículo 20)							
ZONA	USOS DE SUELO	SUPERFICIE PREDIAL MINIMA	FRENTE PREDIAL MINIMO	OCUPACION MAXIMA DE SUELO	AGRUPAMIENTO	ALTURA MAXIMA EDIFICACION	RASANTE MEDIANEROS
H1	VIVIENDA OFICINA EQUIPAMIENTO COMERCIO TALLER ARTESANAL INOFENSIVO	160	8	60%	AISLADO PAREADO CONTINUO	Art 479 OGCU 15m	Art 479 OGCU
H2	VIVIENDA OFICINA EQUIPAMIENTO COMERCIO TALLER ARTESANAL INOFENSIVO	200	10	40%	AISLADO PAREADO CONTINUO	Art 479 OGCU 7m	Art 479 OGCU
I3	REGIRAN las DISPOSICIONES del D.S.N. 255 (V.y U.) de 01 SEPTIEMBRE 1980						

Plan Regulador Comunal MODIFICADO (capítulo V artículo 20)							
ZONA	USOS DE SUELO	SUPERFICIE PREDIAL MINIMA	FRENTE PREDIAL MINIMO	OCUPACION MAXIMA DE SUELO	AGRUPAMIENTO	ALTURA MAXIMA EDIFICACION	RASANTE MEDIANEROS
H1	VIVIENDA OFICINA EQUIPAMIENTO COMERCIO TALLER ARTESANAL INOFENSIVO	160	No aplica	60%	AISLADO PAREADO CONTINUO	18 metros	Art 2.6.3 OGUC
H2	VIVIENDA OFICINA EQUIPAMIENTO COMERCIO TALLER ARTESANAL INOFENSIVO	200	No aplica	40%	AISLADO PAREADO CONTINUO	9 metros	Art 2.6.3 OGUC
I3						18 metros	Art 2.6.3 OGUC

En el Capítulo VI, Artículo 22 de la Ordenanza Local del Plan Regulador Comunal.

Plan Regulador Comunal Vigente (capítulo Vi artículo 22)				
Nombre de Vía	Tramo	E: Existente P: Propuesto	Ancho entre línea oficial (m)	Antejardín mínimo (m)
Manuel Antonio Matta	San Martín-B. O'Higgins	P	24,00	5,00
	B. O'Higgins-El Parque	E	24,00	5,00
	El Parque-Carretera Panamericana	E	25,00	10,00
José Fco. Vergara	San Martín-A. Prat	E	22,00	3,00
San Martín	Manuel Antonio Matta-límite urbano norte	E	24,00	-----
	Manuel Antonio Matta-Américo Vespucio	E	18,00	3,00
Plan Regulador Comunal MODIFICADO (capítulo VI artículo 22)				
Nombre de Vía	Tramo	E: Existente P: Propuesto	Ancho entre línea oficial (metros)	Antejardín mínimo (metros)
Manuel Antonio Matta	San Martín-B. O'Higgins	E	24,00	0
	B. O'Higgins-El Parque	E	24,00	0
	El Parque-Carretera Panamericana	E	25,00	10,00
José Fco. Vergara	San Martín-A. Prat	E	22,00	0
San Martín	Manuel Antonio Matta-límite urbano norte	E	24,00	0
	Manuel Antonio Matta-Américo Vespucio	E	18,00	0

1.- MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL N°8.

SR. ALVEAR Director, están los dos Directores, don Isidoro también, ¿quién expone?, José Luis.

SR. FLORES Bueno, primero quiero pedir disculpas por una pequeña omisión que hubo, de una de las cuentas, pero lo importante es que la cifra global de la Modificación N°8 no cambia, son \$221.873.000.-.

Tal como lo explicamos en la Comisión que recién se hizo, de Finanzas, ésta es una modificación que proponemos a ustedes como Concejales, que se avala básicamente de un ajuste que se hace de las cuentas vigentes de algunas Direcciones, para poder suplementar y aumentar algunas cuentas, y también para poder reconocer un aporte que hace la SUBDERE, a través de un fondo que se llama FIGEM, que son \$69.779.000.-, que vamos a destinar Activos no Financieros, y también, obviamente, de poder hacer un aporte de \$153.283.000.- a la Deuda Flotante.

Entonces, si quieren lo analizamos en detalle o vemos solo las cuentas globales. Bueno, en relación a la disminución de gastos, que suman los \$221.873.000.-, son Bienes y Servicios de Consumo por \$210.861.000.-, Asistencia Social a Personas Naturales por \$39.543.000.--, un ajuste a la cuenta destinada a la Asociación Chilena de Municipios por \$5.699.000.-, Adquisición de Activos no Financieros por \$49.000.000.-, Mejoramiento y Construcción de Áreas Verdes por \$27.000.000.-, un ajuste también a los proyectos de infraestructura pública y equipamiento comunitario por 13.000.000, el aporte que indicábamos recién, FIGEM, que es un aporte que hace la SUBDERE por el buen desempeño financiero del Municipio, por \$60.770.000.-, y un ajuste a la cuenta de Equipamiento por \$9.000.000.-, esas son las cuentas que se disminuyen.

Y en qué se aumentan, o en qué se destina este ajuste, en la cuenta 215.22.02.00.000 que son Bienes y Servicios de Consumo por \$148.500.-, el detalle de cada una de estas cuentas está en el documento que se les acaba de entregar a ustedes impreso.

\$30.000.000.- a la cuenta de Organizaciones Comunitarias, esto está destinado básicamente a subvenciones del sector Educación, Otras Transferencias al Sector Privado por \$20.000.000.-, que está destinado a la Farmacia Comunal, \$70.090.000.- Adquisición de Activos no Financieros, esto es básicamente la compra de 2 minicargadores frontales para la Dirección de Operaciones, con 2 carros de arrastre, también la adquisición de un sistema informático por \$320.000.- para la Dirección de Control, y la última cuenta que se aumenta es la Deuda Flotante, donde podemos aportar \$153.283.000.-.

Como dijimos recién en la Comisión y también al inicio de este Concejo, es una modificación de ajuste, donde las Direcciones tienen recursos en sus cuentas, que no van a ocupar, y que se destinan a estas cuentas que acabamos de definir.

SR. ALVEAR Bien, Sres. Concejales, ofrezco la palabra. Concejel Donoso.

SRA. DONOSO Me gustaría que me explicaran qué significa CXP Bienes y Servicios de Consumo.

SR. GUITLITZ Cuentas por Pagar.

SRA. DONOSO Lo otro, me gustaría que cuando nos entreguen esto, viniera firmado por ustedes que son los responsables, con firma y el timbre, como se ha hecho siempre, porque eso es lo que nos avala.

SR. ALVEAR Qué pasó con eso ahí, por qué no si siempre se ha hecho así.

SR. GUITLITZ Porque se imprimió recién, lo que pasa es que como se manda por correo, y se trataba de optimizar los tiempos, pero tienen razón y procuraremos que no vuelva a ocurrir.

SR. ALVEAR Ante la Contraloría no tiene validez si no viene firmado.

SR. GUITLITZ No, no, porque el acuerdo de Concejo va acompañado por una copia debidamente firmada, y el decreto también, por supuesto.

SR. ALVEAR Bien, Isidoro. Si no hay mayores observaciones, Concejales, entonces procedemos a votar, vistas las observaciones en Comisión.

Quiero recordar que para efectos de Concejo, hubo una Comisión que partió muy temprano, donde se revisó este tema. Procedemos a votar la modificación N°8, por \$421.873.000.-. Procedemos a votar.

SRA. INDO **SR. MARTINEZ G.**

Apruebo.

SRA. DONOSO

Apruebo.

SR. BELMAR

SR. BAHAMONDES

Apruebo.

Apruebo.

Apruebo.

SR. CUBILLOS

SR. MARTINEZ C.

SR. ALVEAR

Apruebo.

Apruebo.

Apruebo.

ACUERDO N°235: El Concejo de Quilicura, por unanimidad de sus miembros presentes, aprueba la Modificación N°8 al Presupuesto Municipal Vigente, en los términos que a continuación se indica:

CÓDIGO CUENTA	DENOMINACIÓN	FINANCIAM M\$	APLICACIÓN M\$
DISMINUCIÓN DE CUENTAS DE GASTOS			
215-22-00-000-000	CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	210.861	
215-24-01-007-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	39.543	
215-24-03-080-001	A LA ASOCIAICION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	5.699	
215-29-00-000-000	CXP ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	47.000	
215-31-02-004-011	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIOIN DE AREAS VERDES	27.000	
215-31-02-004-012	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO COMUNITARIO	13.000	
215-31-02-004-016	FIGEM	69.770	
215-31-02-005-000	EQUIPAMIENTO	9.000	
	AUMENTO DE CUENTAS DE GASTOS		
215-22-00-000-000	CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		148.500
215-24-01-004-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		30.000
215-24-01-004-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO		20.000
215-29-00-000-000	CXP ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		70.090
215-34-07-000-000	DEUDA FLOTANTE		153.283
	TOTALES	421.873	421.873

SR. ALVEAR Se le agradece a los Directores, y antes de terminar el Concejo, hace poquitos días atrás estuvo de cumpleaños nuestra Concejal Claudia Donoso, a quien yo aprecio y quiero de una manera enorme, la queremos tanto que esperamos para el Concejo.

En el nombre de Dios, siendo las 11:10 Hrs., se levanta la sesión.



EDUARDO BUDINI GATICA
 ADMINISTRADOR PUBLICO
 SECRETARIO MUNICIPAL